“10·16”郁南县东坝镇龙塘村委和云安区高村镇黄沙村委交界处一般生产安全事故调查报告

2020年10月16日13时，郁南县东坝镇龙塘村委和云安区高村镇黄沙村委交界处发生一宗机械伤害一般生产安全事故，导致1人死亡，1人受伤，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经郁南县人民政府批准，10月20日，由郁南县人民政府牵头，县应急管理局、交通运输局、公安局、人力资源社会保障局、总工会、东坝镇人民政府、云安区应急管理局、云浮市公安局云安分局和云安区高村镇人民政府成立“10·16”郁南县东坝镇龙塘村委和云安区高村镇黄沙村委交界处一般生产安全事故调查组（见附件1：调查组名单）。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、

注重实效的原则，认真开展了事故调查工作。通过现场勘查、查阅资料和调查询问等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故单位基本情况

甲方（业主单位）：云浮市云安区高村镇人民政府（以下简称高村镇府）

统一社会信用代码：114530*********280R

机构性质：机关

机构地址：广东省云浮市云安区高村镇府前路1号

负责人：林*楚

颁发日期：2017年05月09日

乙方（施工单位）：广东明隆建设有限公司（以下简称明隆

公司）

统一社会信用代码：914401********620A

类型：其他有限责任公司

住所：茂名市电白区水东镇新湖区中53号

法定代表人：黄*纲

注册资本：人民币贰亿元

成立日期：2018年12月10日

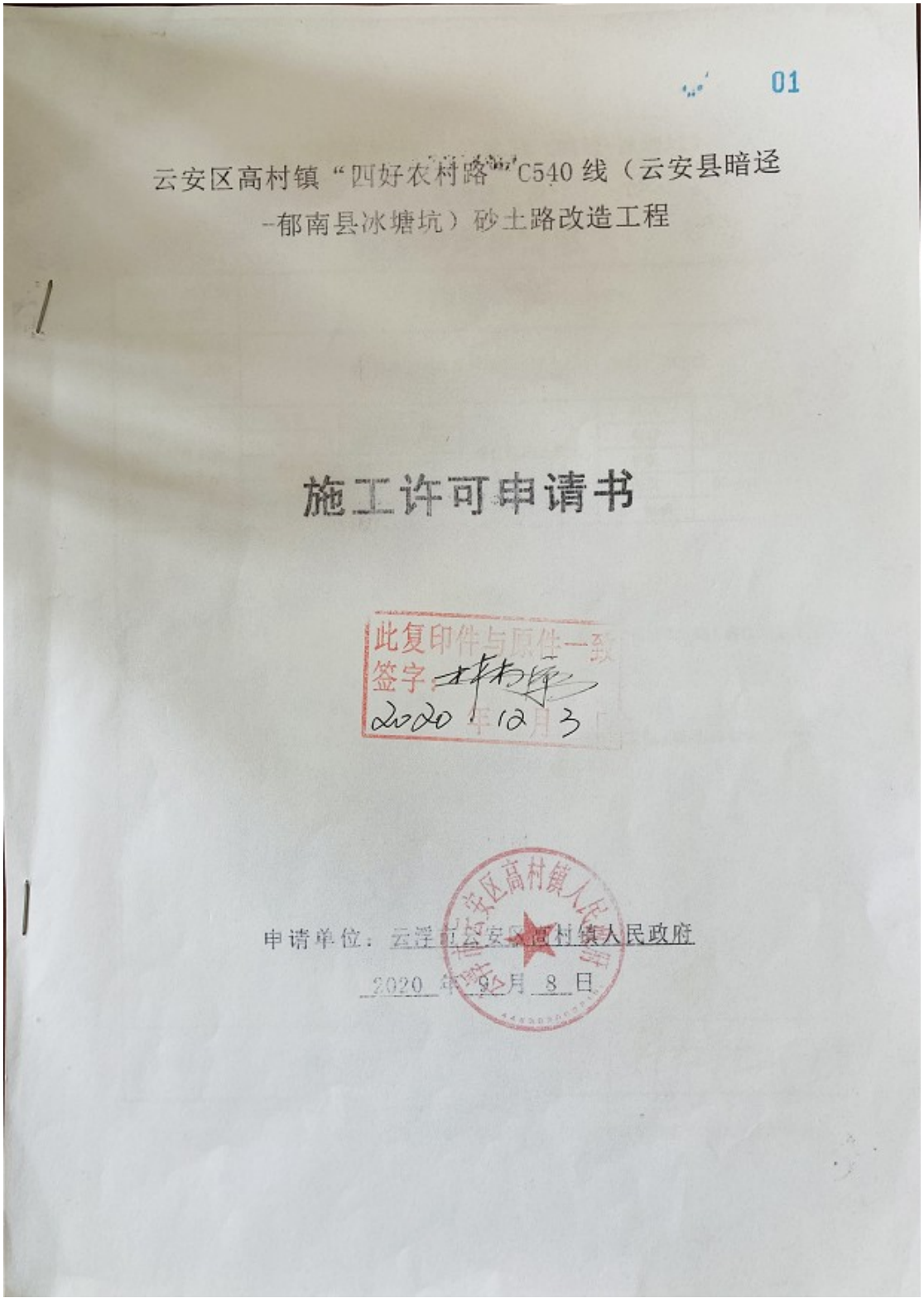
经营范围：房屋建筑工程施工,地基与基础工程施工,建筑装修装饰工程施工,城市及道路照明工程施工,机电设备安装工程施工,市政工程施工,建筑智能化工程设计与施工,电力工程施工,体育场地设施工程施工,水利水电工程施工;消防工程,环保工程,钢结构工程,防水防腐保温工程,建筑幕墙工程,管道工程,土石方工程,防雷工程,人防工程,道路工程,古建筑工程,建筑机电安装工程,通信工程,机场建设工程,桥梁工程,港口建设工程,航道工程,金属门窗安装工程,白蚁防治工程;消防设施工

程设计,建筑幕墙工程设计,园林景观设计;建筑劳务分包;工程造价咨询,工程技术咨询;建筑技术研究;园林绿化工程;普通货物运输;销售:建筑材料、装饰材料、金属材料;生产、销售:沥青、混凝土;房屋拆迁工程;治金工程;石油化工工程;河湖整治工程;隧道工程;岩土工程设计;停车场经营服务;物业租赁;普通货物仓储;机械设备租赁;建筑脚手架工程技术服务;销售:脚手架配件;建材检测;建筑工程质量检测;物业管理;道路交通设施标志牌的生产、安装;矿山工程施工;水工金属结构制作与安装工程施工;输变电工程施工;起重设备安装工程;保洁服务;销售:消防器材、教具、电梯、电子监控设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

质量监管小组:云安区“四好农村路”建设攻坚工程质量监督工作小组

监督负责人:谭*培

村质量监督人员:聂*流、罗*桂



01

云安区高村镇“四好农村路”C540线（云安县暗迳-郁南县冰塘坑）砂土路改造工程

施工许可申请书

此复印件与原件一致
签字：
2020.12.3

申请单位：云浮市云安区高村镇人民政府

2020 年 12 月 8 日

（二）事故涉及有关人员情况

1.黄*纲，男，29岁，身份证号码：4600041********214，住址：海

口市秀英区东山镇，明隆公司法人代表，云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑）砂土路改造工程项目施工单位第一责任人。

2.黄*雄，男，56岁，身份证号码：4428271********638，住址：广东省云浮市云安区六都镇，云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑）砂土路改造工程项目施工单位直接责任人。

3.邓*森，男，62岁，身份证号码：4428271********637，住址：广东省云浮市云安区六都镇，云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑）砂土路改造工程项目建筑工人，自带了混凝土震棒、切割机工具，与杨平川一同承包了该工程铺路工作。

4.陈*羽，男，21岁，身份证号码：5221321********816，住址：贵州省习水县民化乡群新村，云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑）砂土路改造工程项目建筑工

人，事故伤者。

5.死者：杨*川，男，42岁，贵州省习水县习酒镇桃竹村中坝组，云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑)砂土路改造工程项目建筑工人、铲车司机，自带了铲车、混凝土搅拌机。

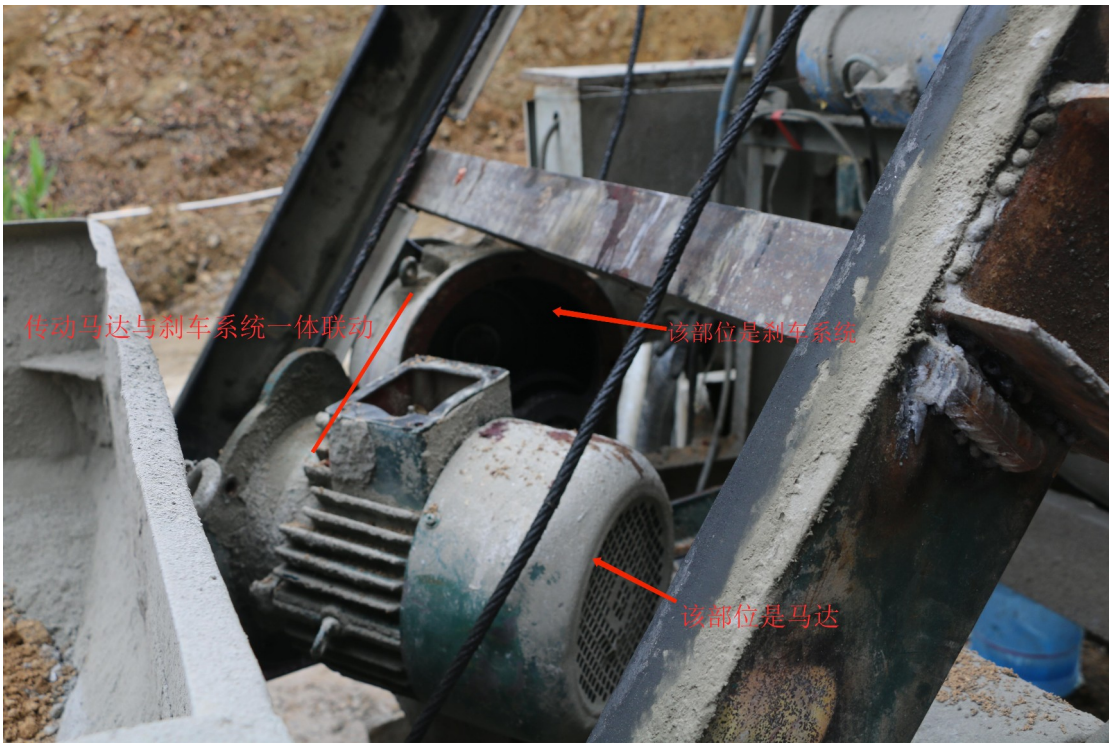
(三) 施工现场的基本情况

事发时，杨*川和陈*羽在C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑)砂土路项目施工现场对混凝土搅拌机进行维修作业。

(四) 事故现场的基本情况

位于云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑)砂土路改造工程项目混凝土搅拌机停放位置，事故发生后，该路段从10月10日开工，一共完成主体工程约200m,该涉事机器及铲车属于杨*川个人带过来，现场该涉事机器处于故障中，马达与刹车一体性系统被拆开。该搅拌机日常缺乏维护保养，无法辨认机器有关编码，没有相关的操

作规程，机架顶部维修安全扣缺失，机器有明显改装痕迹。



（五）事故单位安全管理情况

明隆公司在施工前，有制定相关安全管理制度、操作规程、岗位职责、岗位培训、安全培训等。法定代表人、现场负责人等已对员工开展安全教育培训。事故发生后，明隆公司对承接的云安区高村镇“四好农村路”C540 线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑)砂土路改造工程项目进行安全整改。目前，该项目暂未复工。

（六）事故当天气象情况

根据郁南县气象站网的资料记录，2020 年 10 月 16 日 13 时到 14 时东坝镇为晴天天气，录得风速 0.9-2.0 米/秒，录得累计降水为 0.0 毫米，录得气温为 25.9-26.9℃。



二、事故发生的经过和事故救援情况

（一）事故发生的经过

2020 年 9 月 7 日，云安区高村镇人民政府和广东明隆建设有限公司签订《云安区高村镇“四好农村路”C540 线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑)砂土路改造工程合同书》，2020 年 9 月 8 日

云安区高村人民政府向云安区交通运输局申请高村镇“四好农村路”C540线(云安县暗迳-郁南县冰塘坑)砂土路改造工程项目施工许可(2020年10月10日，云安区交通运输局同意该工程项目施工)。黄*雄以每铺设路面1立方米水泥混凝土支付100元的价格包工给邓*森、杨*川等人，并由邓*森、杨*川两人带来铺设路面所需要的施工工具和施工人员，黄*雄提供工程所需要的水泥、砂、石。2020年10月10日，工程项目开始动工。2020年10月16日11时30分，工程项目上午施工结束进入午休和午餐时间，期间黄*雄见施工人员准备进餐午休，遂自行回家吃饭午休，待到14时开工再回施工现场监工。午饭后，约13时，杨*川叫上陈*羽一起拆卸出现故障的混凝土搅拌机马达，打算拆卸后更换(陈*羽于2020年10月14日来到高村，10月16日上午开始在项目工地工作。拆卸马达时，陈*羽负责帮杨*川打下手)。机器维修过程中，现场没有其他人员在场。马达刚松开，马达与刹车联动系统失灵，导致拉升搅拌机下料

斗的缆绳松脱（维修机器作业前，搅拌机下料斗物料没有进行清空，仍存放着砂、石等物料，同时下料斗处于提升中没有扣上顶部的安全扣），下料斗瞬间坠落，砸中杨*川的头部后脑位置、陈*羽的双腿，现场附近另外两名施工人员王*和王*国回来发现后，王*马上打电话呼叫110和120，并电话通知了邓*森，并由邓*森通知了黄*雄。邓和黄两人马上赶回现场。大约45分钟后，120救护车到达现场施救，抢救了20分钟后，宣布伤者杨*川抢救无效死亡，另一名伤者陈*羽被送往云浮市人民医院进行救治。

（二）事故救援情况

接到报警后，13时40分左右东坝镇派出所工作人员到达现场确认并做好了警戒，县公安局法医科相关工作人员赶到现场进行法医勘查。县应急管理局13时45分收到县110报警中心转来的事故报告后，同时报送县总值班室、东坝镇政府，并迅速组织执法人员、东坝镇政府有关工作人员前往现

场核查事故相关情况和收集证据材料，因与云安区高村镇相交界，随后也通知云安区高村镇政府、云安区高村镇派出所、云安区应急管理局派人到达现场，督促事故责任单位积极与死者家属沟通联系，做好维稳和善后处置工作。事故发生后，郁南县委书记梁子财，县委副书记、县长韩新锋高度重视，立即作出指示，要求迅速做好家属的安抚工作，密切舆情信息监控，举一反三，全县各行业开展安全隐患大排查，确保社会大局稳定。

（三）应急处置评估

经调查，“10·16”机械伤害事故中涉及的企业、东坝镇党委、政府，云安区高村镇政府和郁南县有关部门的应急救援处置工作无不当之处。在事故应急救援处置中无次生灾害、衍生事故及疫情发生。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故造成云安区高村镇“四好农村路”C540线(云安县

暗迳-郁南县冰塘坑）砂土路改造工程项目1名施工人员杨*川头部后脑受伤致当场死亡，另1名施工人员陈*羽受伤，直接经济损失约100万元。事故发生后，明隆公司立即通知死者家属并与其协商处理善后事宜，经过协商，双方签订了事故赔偿协议书，家属情绪得到安抚并得到家属的谅解，公司人员情绪稳定。

四、事故发生的原因和事故性质

综合现场勘查，结合现场人员笔录，分析事故发生原因如下：

（一）直接原因

1、杨*川违反混凝土搅拌机维修操作规程，安全意识淡薄，简单粗暴拆开机器马达与刹车联动装置，导致刹车系统失灵，下料斗瞬间坠落砸中要害部位；

2、没有清空下料斗里面的物料再从事维修；

3、在下料斗下方从事维修时没有对下料斗扣上机架顶部

的安全扣，机架顶部缺失了安全扣。



（二）间接原因

一是现场由于混凝土搅拌机下料斗处于提升中发生故障，杨*川从事维修作业过程中，现场负责人黄*雄并不知情，没有现场安全监护人员在场；二是杨*川没有对下料斗做好稳固的安全措施；三是该涉事机械设备有明显的改装痕迹，提升臂明显加高，改变了原机械设备的动力系数；四是没有了解学习有关机械构造原理知识，盲目对机器进行拆卸；五是邓*森与杨*川两人同是承包施工主体施工工程，互相之间只有口头

培训方式，并没有具体要注意的事项和内容，仅仅流于形式。

现场负责人黄*雄在对邓*森与杨*川两承包者在培训上也没有具体的对机器维修要求和内容。





（三）事故性质

经事故调查组对事故综合分析认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，现就事故单位和负有相关责任的单位、人员作出如下划分和处理建议：

（一）建议给予行政处罚的单位

明隆公司对工程项目发包后，未与承包个人（邓*森、杨*川

两人）签订专门的安全生产管理协议、明确各自的安全生产管理职责，未履行对承包人员的安全生产工作统一协调、管理，致使承包工程人员在非作业时间内没有履行报批手续，维修自己的作业机械，现场缺失安全监护人员，相关的安全保护措施没有得到落实，导致了事故的发生。明隆公司对该起事故负有间接责任，明隆公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款[1]的规定，建议由郁南县应急管理局对该公司的违法行为按照《中华人民共和国安全生产法》第一百条[2]规定进行查处。

1《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营单项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的应当及时督促整改。

2《中华人民共和国安全生产法》第一百条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

（二）对事故单位相关责任人员的处理建议

杨*川，承包主体工程施工人员，在没有具备对混凝土搅拌

机器构造相关知识了解的情况下，在施工现场负责人不知情下，利用午休时间自行拆装机器，违反维修操作规程，维修前也没有对下料斗物料清空和固定，导致马达与刹车联动装置失效，提升缆绳松脱、下料斗急速坠落，砸伤自己头部后脑和陈*羽双腿并致使自己伤重身亡。杨*川对该起事故中负有直接责任，鉴于杨*川在该起事故中已死亡，免于追究其责任。

黄*雄，施工项目现场负责人。没有落实好公司对发包项目的人员安全生产工作统一协调、管理；没有落实好项目中机械维修报批制度，承包人员违反维修操作规程导致发生一死一伤生产安全事故，黄*雄对该起事故负有间接责任，建议由明隆公司对黄*雄按照公司相关管理制度对其进行处理并把处理结果报送郁南县应急管理局、云安区应急管理局备案。

六、事故防范和整改措施

1.明隆公司。（1）深刻吸取事故教训。迅速召开本单位全体员工大会，通报“10·16”机械伤害事故的经过和剖析事故原因。督促员工严格执行企业安全生产管理规章制度，落实各项安全防范措施，提高法律意识和安全意识。同时，加强生产现场安全管理，加强工程分包管理，杜绝违章作业行为。（2）认真组织开展安全生产检查。组织开展一次全面的安全生产大检查，整改安全隐患；进一步完善并落实安全生产责任制和安全生产管理制度，及时纠正冒险作业行为；经常开展日常安全生产检查、生产现场巡查，及时发现整治突出隐患问题。（3）扎实开展安全生产知识教育培训。严格按照《生产经营单位安全培训规定》（原国家安全监管总局令第3号）和《广东省安全生产条例》的要求，完善安全教育培训和考核制度，落

实新员工（尤其是临聘人员）和转岗换岗员工、特种作业人员等人员的安全知识、操作技能培训，督促提醒外来人员遵守法律法规和本单位的规章制度，切实增强全体员工的法律意识和安全意识，提高安全生产技能。

2.属地政府（东坝镇人民政府、高村镇人民政府）。据调查，未发现属地政府存在监管不到位和失职、失察情况。但是，属地政府（东坝镇人民政府、高村镇人民政府）必须认真吸取本次事故教训，举一反三，加强安全生产工作的领导，并将本次事故通报全镇辖下企业，督促其落实安全生产主体责任，有效防范各类事故发生。另高村镇人民政府作为业主单位应对该起事故作一次全面剖析，落实业主责任和属地责任，加强对辖区内的施工项目的安全监管，并将落实情况报送云安区安委办。

3.相关职能部门。据调查，未发现相关职能部门存在监管不到位和失职、失察情况。但是，相关职能部门必须认真吸取本次事故教训，举一反三，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求和“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合县委县政府关于安全生产的工作部署要求，扎实做好各项安全监管工作，突出抓好七类重点行业领域安全生产专项整治，进一步加强对工程项目外包的安全监管，加强外包工程项目的执法检查，督促工程项目相关方切实履行安全管理责任，落实相关安全生产法律法规要求，做好各项安全生产工作，坚决遏制较大以上安全事故发生。

“10·16”郁南县东坝镇龙塘委和
云安区高村镇黄沙村委交界处
一般生产安全事故调组
2021年1月22日